

ממפ:

עין משפט
גר מצוה

יב א מ״י פ״ח מהל'
 שבועות הל' ו:
יג ב מ״י שם הל' ה והל'
 ו והלכה ו:
יד ג מ״י פ״ח מהל'
 שכירות הל' ב סמוג עשין
 פט טו״שׁ ח״מ ס״י שז
 סעיף א:
טו ד מ״י פ״ו מהל'
 שבועות הל' ב ו פ״ח
 שם הל' ה והל' ו ופ״ט
 הל' יד:

מוסף רש"י

[illegible]

הדרן עלך מסכת
שבועות

ארבעה שומרין פרק שמיני שבועות

שנגנז פטור שהרי שינה מחובה לחובה ולא כפר ממון
פטור לחובה והפסיד בשבועות: **גמ' מאן סנה ארבעה**
ה שומרין בתמיה על כרחינו ארבעה הם זה צחנם זה
ההוה פרכין לה: **דולן**. כל הני פטורי דמתניתין פטורין
משבועת שומרין כלומר מאשם

לשבעת הקדון וחייצין משום שבעת
ביתו לשבער קרבן עולה ויורד אם
שגג בקרבן דלן שבעת לשבער
באומר יודע אני ששמיין עליה קרבן:
אכל אני יודע ששמיין עליה קרבן:
כלאו וכן. נגבד ולא נגבד: ליהא
בלהא. ימות ולא ימות שזו שבעת
שזה היה שאין בידו לקיים: ה"ג ליהא
דאי אשמעינן בזה בזה קאמר רב
משום דנפשיה אישמוצע אבל בזה
אימא מורי לה אישמוצע דר' אמי:
כו'. טעמא דר' אמי מפרש לקמן:
כי תשבע מעלמו. משמע דרש
לקים והאי כי תשבע בלשון אי דרשינן
לה אם תשבע דהיינו מעלמו ולא
שבעת דיינין שהיא בעל כרחו. ורב
דרש ליה בלשון דהא שיהי תשבע
הרבה שבעו על פי בית דין ועלה נמי
כתיב קרבן עולה ויורד ששין בזה
כפירת ממון ששמיצנו אשם: רבי
אלעזר אומר כולן. הך פטורין

דמתני פטורין משבועת שומרין
וחייבין משום שבועת ביטוי דרבי
אלעזר קטירא ליה כרב: חוץ מאיני
יודע מה אהם עבר והסוכר. דקתני
ואזיה דשומר סכר והסוכר. דקתני
זהו במתני' חייב ההוא חייב בשבועת
שומרין שהרי כפרו ממון ובההיא
דשומר חנם שטען אבד והוא אכלו
ובטוען נגבו והוא נגבו דקתני זה
מתני' הודה מעלמנו משלם קרן
וחומש ואשם לא אינטריכא ליה לר'
אלעזר לתימניהו גזי הסך חוץ דאם
זהדיא פריש להו מנא חומש ואשם
דשבועת שומרין:

הדרין עלך ארבעה שומריין

בחדק אימא
אשבעין אותה אין בה משום שבועת ביטוי
ומר ר"ל כי משתמש בארבע לשונות אי
יבין משום שבועת ביטוי חוץ מאיני יודע
זוכר שהוא חייב שהרי כפרו ממון:

לה מסכת שבועות

הדרך עלך ארבעה שומרין וסליקא לה מסכת שבויעות

שביעות ביטוי. חוץ מאיני יודע מה שחשב שבושאל וגניבה ואבירה ש
או נפש כי תשבע לבטא בשפתים. תשבע מעצמה. וכרשי לקיש דאמר כי מ
העדה כי גזר אהרן: **ירושלמי** א"ר יוחנן ד' שומרון הן [וארן] חייבין אלא
אי. נמשעיה מהדא רבי שנימא גריב ואין עמר לשלם. מקל לומר לו השב
שנבנת ואמר אל גנבתי וכאז עניב שנת כי **הדרן** **עין ארבעה** ש

ממת והוא שנשבר או נשבה או נגנב או אבד
נשבר והוא שמת או נשבה או נגנב או אבד
נשבה והוא שמת או נשבר או נגנב או אבד
נשבר והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב
אבד והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב
משביעך אני ואמר אמן *פטור היכן שורי
אמר לו אני יודע מה אתה סח והוא שמת
או נשבר או נשבה או נגנב או אבד משביעך
אני ואמר אמן הייב אמר לנשאל שבר והשוכר
היכן שורי א"ל מת והוא שנשבר או נשבה
נשבר והוא שמת או נשבה נשבה והוא שמת

בר והוא שנגנב משביעך אני ואמר אמן
הוא שנגנב או אבר משביעך אני ואמר אמן
או נשבר או נשבה משביעך אני ואמר אמן
לחובה ומפטור לפטור ומפטור לחובה
לכל כל הנשבע להקל על עצמו חייב להחמיר
ארבעה שומרין אמר רב נחמן אמר רבה בר
אבא לרב נחמן מי איכא תנא דלית ליה ארבעה
לך מאן תנא דאמר שוכר כנושא שוכר דמי
אבוא רבי מאיר היא והא רבי מאיר איפכא
משלם ר' מאיר אומר כשומר חנם ר' יהודה
איפכא תני הני ארבעה הוו שלשה הוו אמר
ר' יוחנן ודיניהן שלשה: אמר לשומר חנם כו':
ק כו': אמר לשומר כו': היכן שורי אמר לו
רב וכולן פטורין משבעת שומרין יוחיביין
אמר אף פטורין משום שבועת ביטוי במאי
א ורב סבר איתיה בלאו והן והא איפליגו בה
ק פלוני צרור לים שבועה שלא זרק רב אמר
י חייב דאיתא בלאו והן ושמואל אמר פטור
זעין בהא קאמר רב משום דמנפשיה
זשבעי ליה אימא מודי ליה לשמואל כדרכי
ז שהדיינים משביעין אותה אין חייבין עליה
ז בהא קאמר שמואל אבל בהך אימא

ד' ר' אמי כל שבועה שהדיינין משיבעין או
טא בשפתים מעצמו כד"ל דאמר ר"ל
ולן פטורין משבועת שומרין וחייבין משום
גיבה ואבידה דנושא שכר ושכשוכב שהוא

הדרן עלך ארבעה שומרין וסליקא לה מסכת

יד"ר [אלעזר] כולן פטרון משבעת שומרין וחיובין משום שבועת ביטוי. וזרין אותה אין חיובין עליה משום שבועת ביטוי. שנאמר או נפש כי תשבע לבלבד, אלא כי פתח פתחה את ירך לו. דהא וירא לו כי העדה כי גזר אהא דאזנא נשבע שלא פתח' פתח' היו עדים יודיעין שלא פשע. מאי. נשמענה מהדא דאזנא הגב פטור. **מנשה** אמר לאדון מן השוק היכן שורר שגונות ואמר לו

מאן תנא שובר בנושא שבר דמי.
משמע דהכי הלכתא:

והייתי משום שבועת ביטוי.
 תימה דנימא דינא לידון
 צדצר הדס ואין לך צו אלא חידוש
 כדאמרין צפרק שלשי גבי שבעת
 העדות (לעיל דף כה:) ונראה לי דלא
 דמי דהתם ינא להקל הילכך הוי
 חידוש אבל הכא דינא להחמיר לפי
 שזכר ממון אין זה חידוש:

הדרך עלך ארבעה שומרין

או נשבר נגנב והוא שאבד
פטור מת או נשבר או נשבר
חייב אבד או נגנב והוא שמ
פטור ^בזה הכלל כל המשנה
פטור מחובה לפטור חייב זה
על עצמו פטור: **גמ'** מאן ת
אבוה ר' מאיר היא אמר ליה
שומרין אמר ליה הכי קאמי
(אמר רב נחמן) אמר רבה ב
שמעינן ליה ^גדתנן ^בשוכר כי
אומר יבנושא שכר רבה בר א
רב נחמן בר יצחק ארבעה
היכן שורי כו': אמר לאחד
איני יודע מה אתה סח כו':
משום שבעות ביטוי ושמואל
קמפליגי שמואל סבר ליתא כי
חדא זימנא דאתמר ^דשבעה
חייב ושמואל אמר פטור רב
דליתא בלהבא צריכא דא
קמישחבע אבל בהך דבי דיי
אמי ^הדאמר רבי אמי כל ש
משום שבעות ביטוי ואי
מודה ליה לרב צריכא גופא
שנאמר ^ואו נפש כי תשבע
דלמא אלא ^זדהא ר"א אומ
מה אתה סח דשוא
הדרן ע

אלעזר און לענין גזילה אין חייבין אלא דרך קניי
כתיב ואם לא ימצא הגנב. ה

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

מסורת הש"ס

[ירר' ל"ג זה הכלל כר'
חייב, ב) (ל"ל דמניא]
ב"ק מה: מ: ב"מ פ: א.
ג: (ד) לעיל כה, ה) ב"מ
, (ו) תענית ט. ר"ה ג.
טין כה, (ז) [פסחים אג:]

תורה אור השלם

או נפש כי תשבע
בטא בשפתים להרע
להיטיב לכל אשר
האדם בשבעה
עלם ממנו והוא ידע
שם לאחת מאלה:
ויקרא ה ד

רבינו חננאל

קיבצונו למחנותיו
 וזוהו שוכר כיצד משלם.
 מאד ארמי כשומרו
 "יודתה אומר
 שומרו חנם. אמר רב
 זשמונין ר' חנני
 ינחין שלשה שומרי
 ועל שבע על הכל. שואל
 את שלום את כל נשוא
 רב והשוכר תשבעין על
 שוכרו ועל השוכר ועל
 התורה קריל שוכר
 שומר שבו שומר
 שלמות את הגבול ואת
 הבורה: "חנן" אמר
 שומר חנם חנן שומר
 לא מה דאמר שוכר או
 שומריען רב עד שומריען
 אמר אמר אמר. פטרל.
 ששניות דקתה שומר
 אמר רב וכולן
 שוברתה השומריין
 ר' לא כפרו מוט.
 יביען ששכות ביטוי.
 שומאל אמר א' פטוריין
 ששכות ביטוי. כמאת
 ר' רב ר' שסר כרבי דאמא
 ושומאל ר' חייבין. ושומאל
 ר' כרבי חילתה ור' חילתה
 שומריין) ור' אבילעני
 א' סברא חרד זמנא.
 יתימור שבור שבור
 שבור שבור שבור
 זר. ור' אמר חייב
 א' חריצא. ר' אמר
 חמור בארמא אמרני
 היהא מחיב רב משום
 ששכונשיה
 ור' אמר ר' אמי דאמר
 שבורה שומריין
 היהא מחיב רב משום
 ששכונשיה
 ור' אמר ר' אמי דאמר
 שבורה שומריין
 היהא מחיב רב משום
 ששכונשיה

א שכר ושכשוכר שהרי
בד' לשונות. אי דלמא
קנין. ר' יעקב בשם ר'
שלא נתת עיניך לגזולה
י"ז

(*) הָדָרִן עֲלֶיךָ מִסֻּכַּת שְׁבוּעוֹת וְהִדְרָךְ עֲלֶיךָ. דַּעְתָּן עֲלֶיךָ מִסֻּכַּת שְׁבוּעוֹת וְדַעְתָּךְ עֲלֶיךָ. לֹא נִתְנָשִׁי מִיֶּנֶךְ מִסֻּכַּת שְׁבוּעוֹת וְלֹא תִתְנָשִׁי מִיֶּנֶן לֹא בַעֲלָמָא הָדִין וְלֹא בַעֲלָמָא דְאַתִּי:

יאמר בן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

וַיְהִי רִצּוֹן מִלְּפָנָיו יי אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי שְׁמֵהּא תוֹרַתָּא אֲמוֹנָתוֹנוּ בְּעוֹלָם הָיָה וְהָא עֲמֵנוּ לְעוֹלָם הָבָא. (**וַיִּנְיָא בִּרְפָא רְמִי בִּרְפָא נַחְמֵן בִּרְפָא אַחָא בִּרְפָא אַבָּא מְרָא בִּרְפָא רַפְרָם בִּרְפָא רַכִּישׁ בִּרְפָא סוּרַחַב בִּרְפָא אַדָּא בִּרְפָא דְרוּ בִּרְפָא:

העבר נא יי אלהינו את דברי תורתך בפנינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה כלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודיע שמך ולומדי תורתך: מאזיכי תחבמני מצותיך כי לעולם היא לי: ידי לבי תמים בחקך למען לא אבוש: לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייאתי: ברוך אתה יי למדני חקך: אמן אמן אמן סלה ועד:

מזוידים אֲנֵחֵנו לִפְנֵי יי אֱלֹהֵינו וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינו שְׁשֻׁמַּת חֻלְקֵנו מִיּוֹשְׁבֵי בֵּית הַמִּדְרָשׁ וְלֹא שְׁמַת חֻלְקֵנו מִיּוֹשְׁבֵי קָרוֹנוֹת. שְׁאֵנו מִשְׁכִּימִים וְהֵם מִשְׁכִּימִים. אֲנוּ מִשְׁכִּימִים לְדָרְכֵי תוֹרָה וְהֵם מִשְׁכִּימִים לְדָרְכֵי בְטָלִים. אֲנוּ עֲמִלִים וְהֵם עֲמִלִים. אֲנוּ עֲמִלִים וּמִקְבְּלִים שְׂכָר וְהֵם עֲמִלִים וְאִינֵן מִקְבְּלִים שְׂכָר. אֲנוּ רָצִים וְהֵם רָצִים. אֲנוּ רָצִים לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא וְהֵם רָצִים לְבָאֵר שַׁחַת. שְׁנֵאֲמָר וְאַתָּה אֱלֹהִים תוֹרִידִם לְבָאֵר שַׁחַת אֲנִשִּׁי דְמִים וּמִרְמָה לֹא יִחַצוּ יְמֵיהֶם וְאֵנִי אֲבַשֵּׁת בָּרָ:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יי אֱלֹהֵי בָשָׁם שְׁעוֹרְתָנִי לִסִּים מִסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת בֶּן תַּעֲזָרְנִי לְהִתְחַיֵּל מִסִּכְתּוֹת וּסְפִירִים אֲחֵרִים וּלְסִימִם לִלְמַד וּלְלַמֵּד לְשִׁמּוֹר וּלְעֲשׂוֹת וּלְקַיֵּם אֶת כָּל דְּבָרֵי תִלְמִיד תּוֹרָתְךָ בְּאַהֲבָה. וְזִכּוֹת כָּל הַתַּנָּאִים וְאֲמוּרָאִים וְתַלְמִידֵי חֲכָמִים יַעֲמֹד לִי וּלְזֶרְעִי שֶׁלֹּא תִמְוָשׁ הַתּוֹרָה מִפִּי וּמִפִּי וְזֶרַע וְזֶרַע עַד עוֹלָם. וְתַתְּקִים בִּי בְּהַתְּחַלְכֵּךְ תַּנְחָה אוֹתָךְ בְּשִׁכְבְּךָ תִּשְׁמַר עֲלֶיךָ וְהִקְיָצוֹת הִיא תִּשְׁחָרֵךְ. כִּי בִי יִרְבוּ יְמֶיךָ וְיֻסְיִפוּ לָךְ שְׁנוֹת חַיִּים: אוֹרֶךְ יָמִים בְּיַמִּינָהּ בְּשִׂמְאֹלָהּ עֶשֶׂר וָכּוֹבֵד: יי עוֹז לַעֲמֹד יִתֵּן יי יִכָּרֵךְ אֶת עַמּוֹ בְּשָׁלוֹם:

וַיִּתְּגַדַּל וַיִּתְקַדֵּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא. בְּעֵלְמָא דְּהוּא עֲתִיד לֵאחֲתָדְתָּא, וְלֵאחֲזִיָּא מִתִּיָּא, וְלֵאסְקָא לְחַיִּי עֲלֵמָא, וְלִמְבָּנָא קֳרֵתָא דִּירוּשָׁלַם, וְלִשְׁכָּלָא הִיכְלִיָּה בְּגוּה, וְלִמְעָקֵר פּוֹלְחָנָא וְנוֹרָחָא מֵאַרְעָא, וְלֵאחְבָּא פּוֹלְחָנָא דְּשִׁמְיָא לֵאחֲרֵיהּ, וְיִמְלִיךְ קוֹדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּמִלְכוּתֵיהּ וּיְקָרֶיהּ, וְיִצְמַח פְּרָקְנָה וְיִקְרַב מִשְׁתִּיחֹהּ, בְּחַיִּיבֹן וְיִבְיֻמִּיכֹן וּבְחַיִּי רַבֵּל בֵּית שִׁירָאֵל בְּעֵגְלָא וּבִזְמָן וְשִׁירָתָא תִּשְׁבַּחְתָּא דְּאִמְרֵי בְּעֵלְמָא, אִמְרוּ אֲמֵן. וְיִתְרַב וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאֵר וְיִתְרוֹמֵם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר וְיִתְעַלָּה וְיִתְהַלָּל שְׁמֵהּ דְּקִדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. לְעֵלָּא מִן כָּל בְּרִכְתָּא וְשִׁירָתָא תִּשְׁבַּחְתָּא דְּאִמְרֵי בְּעֵלְמָא, אִמְרוּ אֲמֵן: עַל יִשְׂרָאֵל וְעַל רַבָּנָן, וְעַל תַּלְמִידֵיהּ וְעַל כָּל תַּלְמִידֵי תַלְמִידֵיהוֹן, וְעַל כָּל מֵאֵן דְּעֻסְקִין בְּאַרְיֻתָּא, דִּי בְּאַתְרָא (קִדְשָׁא) הִדְיָן וְדִי כָּל אַתְרֵי וְאַתְרֵי, הֵאֱלֹהִי וְכֹהֵן שְׁלָמָא רַבָּא חָא וְחֹסְדָא וְרַחֲמֵי וְחַיִּי אֲרִיכִי וְמוֹנִי וְרִיזִי וְסָרְקָנָא מִן קֶדֶם שְׁבֻחוֹ דִּי שְׁמַיָּא וְאַרְעָא וְאִמְרוּ אֲמֵן. הֵאֱ שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמַיָּא וְחַיִּים טוֹבִים עֲלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אֲמֵן: עוֹשֵׂה שְׁלוֹם בְּמִרוּמֵי הוּא בְּרַחֲמֵי וְיִשְׁעוֹ עֲלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אֲמֵן:

(*) פי' הגון על זה תמצא בספר החיים שחיבר אחי הגאון מהר"ל מפראג בספר זכיות ח"א פ"ג, (** בסימא וסוף תשובת הרמ"א ז"ל וכן בסוף יש"ש בב"ק כתוב רמזים על הזכרת שמות הללו.